CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

HỢP ĐỒNG VẬN TẢI

Số: [Số_hợp_đồng]/HĐVT-[Năm]

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13;

- Căn cứ Luật Đường bộ số 35/2024/QH15;

- Căn cứ Nghị định số 158/2024/NĐ-CP quy định về hoạt động vận tải đường bộ;

- Hôm nay, ngày [Ngày] tháng [Tháng] năm [Năm], tại [Địa_điểm_ký_kết], chúng tôi gồm có:

BÊN VẬN TẢI (BÊN A): ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI

- Tên đơn vị kinh doanh vận tải: **[Tên_đơn_vị_vận_tải]**
- Địa chỉ trụ sở: **[Địa_chỉ_đơn_vị_vận_tải]**
- Điện thoại liên hệ: **[Điện_thoại_đơn_vị_vận_tải]**
- Mã số thuế: **[Mã_số_thuế_đơn_vị_vận_tải]**
- Đại diện theo pháp luật / Người ủy quyền ký hợp đồng: **[Tên_người_đại_diện_Bên_A]**
- Số định danh cá nhân (Số CCCD): **[Số_CCCD_đại_diện_Bên_A]**

BÊN THUÊ VẬN TẢI / HÀNH KHÁCH (BÊN B)

- Tên tổ chức / cá nhân thuê vận tải: **[Tên_Bên_B]**
- Số định danh cá nhân (Số CCCD) / Mã số doanh nghiệp: **[Số_CCCD_hoặc_MST_Bên_B]**
- Địa chỉ: **[Địa_chỉ_Bên_B]**
- Số điện thoại liên hệ: **[Điện_thoại_Bên_B]**

Hai bên cùng thỏa thuận và ký kết Hợp đồng vận tải với các điều khoản cụ thể sau đây:

Điều 1. Thông tin chi tiết về việc thực hiện hợp đồng

1. **Thời gian thực hiện:**
    - Thời gian bắt đầu thực hiện (ngày, giờ): **[Thời_gian_bắt_đầu]**
    - Thời gian kết thúc hợp đồng: **[Thời_gian_kết_thúc]**
2. **Hành trình vận chuyển:**
    - Địa chỉ điểm đầu: **[Địa_chỉ_điểm_đầu]**
    - Địa chỉ điểm cuối: **[Địa_chỉ_điểm_cuối]**
    - Các điểm đón, trả khách (hoặc xếp, dỡ hàng hóa) trên hành trình: **[Danh_sách_các_điểm_đón_trả]**
    - Cự ly của hành trình vận chuyển: **[Cự_ly_km]** km.
3. **Số lượng đối tượng vận chuyển:**
    - Số lượng hành khách (hoặc khối lượng hàng hóa): **[Số_lượng_khách_hoặc_khối_lượng_hàng]**

Điều 2. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

1. **Tổng giá trị hợp đồng: [Tổng_giá_trị_hợp_đồng]** VNĐ *(Bằng chữ: [Bằng_chữ])(Mức giá trên đã bao gồm / chưa bao gồm các nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật).*
2. **Phương thức thanh toán: [Chuyển_khoản / Tiền_mặt]**
3. **Thời hạn thanh toán: [Thời_hạn_thanh_toán]**

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Bên A (Bên vận tải)

1. Cung cấp phương tiện vận chuyển đúng chất lượng, đúng thời gian và địa điểm đã thỏa thuận tại Điều 1; đảm bảo phương tiện đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định pháp luật.
2. Thực hiện nghiêm chỉnh các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ vận tải theo hợp đồng này.
3. Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với hành khách (hoặc hàng hóa) theo quy định pháp luật.
4. Có quyền yêu cầu Bên B thanh toán đầy đủ, đúng hạn giá trị hợp đồng; từ chối vận chuyển nếu Bên B vi phạm các quy định về an toàn, cấm vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, chất cấm.
5. **Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, khiếu nại, tố cáo của hành khách: [Số_điện_thoại_hotline_khiếu_nại]**.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên B (Bên thuê vận tải / Hành khách)

1. Thanh toán đầy đủ giá trị hợp đồng cho Bên A theo đúng thời hạn và phương thức đã thỏa thuận.
2. Cung cấp chính xác, đầy đủ thông tin về hành khách/hàng hóa và tạo điều kiện thuận lợi để Bên A thực hiện việc đón trả khách (hoặc xếp dỡ hàng hóa) đúng tiến độ.
3. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn giao thông, nội quy trên phương tiện vận chuyển; không mang theo vũ khí, chất cháy nổ, chất độc hại hoặc hàng hóa cấm lưu thông lên phương tiện.
4. Có quyền yêu cầu Bên A bồi thường thiệt hại nếu Bên A vi phạm cam kết trong hợp đồng gây thiệt hại về người hoặc tài sản (hàng hóa).

Điều 5. Cam kết thực hiện và đền bù thiệt hại

1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng này. Mọi sửa đổi, bổ sung phải được sự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên.
2. **Quy định về đền bù thiệt hại:**
    - Trường hợp Bên A vi phạm cam kết dẫn đến việc chậm trễ thời gian, hủy chuyến hoặc làm hư hỏng, mất mát tài sản (hàng hóa) của Bên B do lỗi chủ quan của Bên A, Bên A chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại thỏa đáng theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.
    - **Trường hợp miễn trách nhiệm cho Bên A:** Nếu Bên A đã chủ động liên hệ trước với Bên B để thông báo về lịch trình/thời gian di chuyển, nhưng khi phương tiện hoặc nhân sự của Bên A đến điểm giao nhận đúng theo thông báo mà đại diện hoặc người nhận của Bên B vắng mặt, không có người tiếp nhận, thì mọi gián đoạn, phát sinh hoặc thiệt hại liên quan được tính là **lỗi**

thuộc về Bên B. Trong trường hợp này, Bên A được miễn toàn bộ trách nhiệm về việc chậm trễ các điểm tiếp theo và có quyền áp dụng chi phí chờ đợi, chi phí lưu kho/bãi hoặc chi phí vận chuyển phát sinh (nếu có) theo quy định của công ty.

- Trường hợp Bên B hủy hợp đồng hoặc vi phạm các nghĩa vụ gây thiệt hại cho Bên A, Bên B chịu trách nhiệm bồi thường chi phí phát sinh thực tế cho Bên A.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hợp đồng được lập thành **[Số_bản]** bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ **[01]** bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A (VẬN TẢI)	**ĐẠI DIỆN BÊN B (THUÊ VẬN TẢI)**
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

1. Nội dung của hợp đồng vận tải

Căn cứ khoản 2 Điều 17 Nghị định 158/2024/NĐ-CP, quy định về nội dung tối thiểu phải có của hợp đồng vận tải như sau:

- Thông tin về đơn vị kinh doanh vận tải ký hợp đồng: tên, địa chỉ, điện thoại, mã số thuế, người đại diện ký hợp đồng (tên, số định danh cá nhân (số căn cước công dân)).

- Thông tin về hành khách hoặc người thuê vận tải (tổ chức hoặc cá nhân): tên, số định danh cá nhân (số căn cước công dân), địa chỉ, số điện thoại.

- Thông tin về thực hiện hợp đồng: thời gian bắt đầu thực hiện (ngày, giờ) và kết thúc hợp đồng; địa chỉ điểm đầu, địa chỉ điểm cuối và các điểm đón, trả khách (hoặc xếp, dỡ hàng hóa) trên hành trình vận chuyển; cự ly của hành trình vận chuyển (km); số lượng khách (hoặc khối lượng hàng hóa vận chuyển).

- Thông tin về giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán.

- Quy định về trách nhiệm của các bên tham gia thực hiện hợp đồng vận chuyển, trong đó thể hiện việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước; quyền, nghĩa vụ của bên vận chuyển, hành khách hoặc người thuê vận tải; số điện thoại liên hệ tiếp nhận giải quyết phản ánh, khiếu nại, tố cáo của hành khách; cam kết trách nhiệm thực hiện hợp đồng và quy định về đền bù thiệt hại cho người thuê vận tải, hành khách.

2. Quy trình đăng ký khai thác tuyến

Căn cứ khoản 4 Điều 22 Nghị định 158/2024/NĐ-CP, quy định về quy trình đăng ký khai thác tuyến như sau:

- Đơn vị kinh doanh vận tải gửi trực tuyến 01 bộ hồ sơ đăng ký khai thác tuyến về Sở Giao thông vận tải nơi đã cấp Giấy phép kinh doanh trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải (không nhận hồ sơ gửi trực tiếp đến cơ quan quản lý tuyến hoặc hồ sơ gửi dịch vụ bưu chính).

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giao thông vận tải phải kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Giao thông vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ thông báo trực tiếp trên hệ thống dịch vụ công nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến đơn vị kinh doanh vận tải.

Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo sửa đổi, bổ sung của Sở Giao thông vận tải, đơn vị kinh doanh vận tải phải hoàn thiện và cập nhật hồ sơ lên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Trường hợp quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo, đơn vị kinh doanh vận tải không hoàn thiện, bổ sung đủ hồ sơ thì hồ sơ được coi là không hợp lệ, Sở Giao thông vận tải tiếp tục kiểm tra hồ sơ tiếp theo theo thứ tự thời gian nộp trên hệ thống dịch vụ công.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, Sở Giao thông vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ thực hiện rà soát và gửi văn bản lấy ý kiến thống nhất trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải với Sở Giao thông vận tải đầu tuyến bên kia. Trong thời gian 02 ngày làm việc, Sở Giao thông vận tải đầu tuyến bên kia có trách nhiệm trả lời bằng văn trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải về việc đồng ý hoặc không đồng ý (nêu rõ lý do). Trường hợp Sở Giao thông vận tải đầu tuyến bên kia không có văn bản trả lời thì hệ thống sẽ tự động chuyển sang trạng thái đã đồng ý.

- Sau khi có ý kiến xác nhận đồng ý của Sở Giao thông vận tải đầu tuyến bên kia, Sở Giao thông vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ thực hiện ban hành Thông báo đăng ký khai thác tuyến thành công

(bằng văn bản) và trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến gửi đơn vị kinh doanh vận tải, Sở Giao thông vận tải đầu tuyến bên kia (đối với tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh), bến xe hai đầu tuyến để phối hợp quản lý theo mẫu được pháp luật quy định.

Trường hợp có nhiều hồ sơ cùng đăng ký trùng tuyến và trùng giờ xuất bến, Sở Giao thông vận tải xử lý hồ sơ theo thứ tự thời gian nộp hồ sơ của đơn vị kinh doanh vận tải trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đơn vị nộp trước được kiểm tra, xử lý trước.